調查詢問筆錄　　第1次

詢問	時間	自年月日時分起至日分止				
	地點					
案由		性影像案(被害人)-筆錄例稿僅供參考，須視個案情節調整				
受詢問人	姓名	AO（詳如真實姓名年籍對照表）				
	別（綽）號					
	性別					
	出生年月日					
	出生地					
	職業					
	國民身分證統一編號					
	戶籍地址					
	現住地址					
	教育程度					
	電話號碼					
	家庭經濟狀況	貧寒	勉持	小康	中產	富裕

問	你是否識字?你的真實姓名是否詳如 AO 真實姓名對照表內資
	料？你目前意識是否清楚?是否可以製作筆錄? 你目前年齡
	為何? 身心狀況如何(有無領有身心殘障手冊)? 是否具有原
	住民身分?現在是否有人陪同你製作筆錄?何人?何關係?你要
	通知何人陪同你製作筆錄?監護人有無到場？
答	
問	依據犯罪被害人權益保障法第40條規定，應於製作筆錄時告
	知第三十五條、第三十六條規定（詳如保護命令告知書）你

	是否清楚?有無意見?如明瞭清楚請在保護命令告知書簽名。
答	
問	警方有無交付你性影像遭侵害案件被害人安全提醒單？社政
	單位有提供性影像遭侵害案件之被害人服務，是否需協助你
	轉介社工後續輔導協助或製作筆錄時之社工陪偵?社工編
	號?(被害人如為兒童、少年，警方應主動請社工到場陪偵；
	被害人如為成年人，警方仍應詢問被害人意願)
答	
問	你是否需要指定性別員警為你製作調查筆錄?(現場無被害人
	指定性別員警時，應請勤務指揮中心調派人力支援)
答	
問	你今()日因何事至本所/隊製作筆錄?
答	
問	你遭散布之性影像是否有曾報警處理過?（請同仁留意取號
	系統是否有顯示【此身分證號已存在性影像代碼】，如有，
	進一步從系統通報歷史、通報表、個案比對是否為相同案
	件，亦可從系統通報歷史聯繫當時受案單位，並輔以當時受
	理單位交付予被害人受(處)理案件證明單上之聯絡資訊與當
	時受理單位承辦員警聯繫，以利員警確認是否為相同案件，
	如為相同案件且被害人無報案需求，則使用前案卷資進行偵

	處，進而避免被害人就同一被害事實重複陳述，保障被害人
	性隱私權；若非相同案件，則視個案情節需要補充詢問以釐
	清案情。）
答	
問	經警方協助你初步蒐證(如蒐證附件)，遭散布之性影像是於
	何時?（如多次，請註明最後一次時間？適用新法與否?）何
	地拍攝?如何拍攝?（對方取得你性影像方式為何）由何人拍
	攝?是否同意拍攝?對方有無威脅及散布你的性影像?或利用
	性影像威脅妳做何事? 你於何時?在何地?（請寫明地址，以
	利判斷管轄)知悉(自行上網發現或接獲000告知)網路上有你
	遭散布的性影像?損失金額?拍攝後是否有傳送給他人?何時?
	（如多次，請註明最後一次時間？適用新法與否?）由何地
	上傳，上傳至何處（臉書、IG、YouTube 或其他網址）？使
	用之帳號為何？是否願意配合網站官方進行驗證以利刪除影
	像？遭拍攝性影像內容、形式為何？能否提供性影像之截
	圖、照片或足資特定性影像之相關資料？(性影像遭散布在
	哪些網際網路平台、網路空間網址、網站名稱、手機軟體群
	組名稱或散布者帳號名稱等資訊、對話紀錄、相關散布或上
	傳等證明資料）
答	(詳述案情經過)

問	是否因嫌疑人000持有性影像而發生符合刑法第304條、第305
	條、第346條、第235條、第315-1條等罪之情事？(詳述經
	過)
答	
問	性影像目前存於何處（手機、電腦、硬碟、隨身碟、光碟、
	雲端硬碟、其他載具等）？有無存放在其他載體？是否有曾
	進行過檔案複製或傳送予其他人？
答	
問	你是否需要警方協助您通報性影像處理中心辦理性影像下架
	事宜?警方已協助您通報性影像處理中心是否清楚?如再有發
	現您的性影像遭散布於網路空間，可尋求「性影像處理中
	心」協助下架，是否清楚?
答	
問	警方提供你性影像遭侵害案件被害人安全提醒，並告知你如
	有其他人以性影像威脅你交付金錢或其他指令，請立即報警
	或尋求他人協助，切勿依犯嫌指示交付金錢或前往赴約，你
	是否知悉?
答	
問	性影像是否知情或自願拍攝、自願外流？是否係遭誘騙販售
	性影像？是否有續遭性騷擾或性勒索（要求發生性行為、索

	取金錢、要求分手、要求復合…等）情事？
答	
問	你得依犯罪被害人權益保障法第12條規定，申請保護服務及
	犯罪被害補償金(兒童及少年性剝削防制條例第36條第3項情
	形)，是否清楚?
答	
問	你是否需要依家庭暴力防治法之規定聲請民事保護令?（被害
	人身分為家庭暴力防治法第3條所定家庭成員或第63-1條所
	定未同居親密關係伴侶）
答	
問	依據行政機關執行保護令及處理家庭暴力案件辦法第9條之1
	規定，應於製作筆錄時告知本條規定（詳如性影像民事保護
	令告知書）。你是否清楚?有無補充意見?如明瞭清楚請在性
	影像民事保護令告知書簽名。
答	
問	承上，請敘述你需要法院裁定民事保護令時，命禁止相對人
	實施之行為、相對人應交付或應刪除性影像的執行方式。
答	
問	你與對方是否認識?如何認識?是何關係?有無交往?有無仇
	恨、財務、感情糾紛?對方知否你真實姓名及年齡？

答	
問	你是否要提出告訴?對何人?提出何告訴?
答	
問	你以上所說是否實在？你是否還有其他的補充意見？
答	
問	為協助解決兩造紛爭，本案是否同意由地檢署轉介調解?
答	
問	以上所述是否為你自由意識下陳述?
答	
	上述筆錄於年月日時分詢問完畢並經受詢問人親閱後，認無
	(誤)訛後始簽名捺印
	受詢問人：
	詢 問 人：
	記 錄 人：
	社　　工/監護人/在場人：